

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/07/2026, de la Dirección General de Transición Energética, sobre el proyecto denominado repotenciación del parque eólico Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW, emplazado en el término municipal de Barrax (Albacete). (Referencia: 2701/00296). [2026/5797]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:

- Referencia objeto de la presente resolución: 2701/00296_M1 (DP: 02271000480_3R), hibridado con la instalación solar fotovoltaica “HFV Barrax” con nº expediente: 2703/01675 (DP: 02250402016 (FV)).
- Peticionario: Planta Enersos III, S.L.U. CIF: B02503332.
- Documentación técnica:
 - a) Proyecto de ejecución: Repotenciación del Parque Eólico “Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW”, con fecha de firma de 08/11/2023, a cargo del técnico D. Jorge Córdoba López, y visado n.º 45023, de fecha 08/11/2023, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete.
 - b) Estudio de impacto ambiental denominado: Proyecto de Repotenciación del Parque Eólico “Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW”, con fecha de firma de 16/11/2023, por Alejandro Carpena López y otros, en nombre de Coproyma.
- Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red tras la modificación: Características de la repotenciación del parque eólico “Prototipo de aerogenerador de 3,6 MW”:
 - a) Ubicación: Parcela 55 del polígono 2, del término municipal de Barrax (Albacete).
 - b) Aerogeneradores: Reforma del parque eólico existente mediante la instalación de 1 nuevo aerogenerador del modelo V163 o similar, del fabricante VESTAS, cuya potencia nominal es de 3.600 kW, con rotor tripala de 163 metros de diámetro y 113 metros de altura de buje, y transformador 0,72/20 kV de 5.300 kVA.
 - c) Potencia total instalada: 3,6 MW.
 - d) Línea de interconexión a 20 kV: Mediante una línea subterránea de 20 kV (tensión más elevada 24 kV), con una longitud de 267 metros, se interconectarán el nuevo aerogenerador con el nuevo centro de protección, control y medida (CPCyM, objeto de otro proyecto y otro expediente) asociado también a una planta solar fotovoltaica (Hibridación “HFV Barrax”). Los conductores serán tipo RH5Z1 12/20 kV, de 240 mm² de sección de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado, pantalla de aluminio y cubierta de poliolefina. Se acompañarán de cable de fibra óptica.
 - e) Obra civil: Comprende plataforma y cimentación de aerogenerador, zanjas para línea de media tensión, vial de acceso, etc.
 - f) Infraestructura de evacuación existente (no objeto de esta solicitud): En el CPCyM mencionado se conectará la línea de evacuación actual, a excepción del tramo que ha de conectar en este centro. Consta de un primer tramo de línea subterránea 20 kV de 287 metros de longitud, desde el CPCyM hasta el apoyo A-1, de un segundo tramo de línea aérea 20 kV de 7.664 metros de longitud, desde el apoyo A-1 hasta el apoyo A-49 (no se modifica), y de un tercer tramo de línea subterránea 20 kV de 119 metros de longitud, desde el apoyo A-49 hasta la ST Barrax (no se modifica).
 - g) Otras actuaciones: La reforma contempla el desmantelamiento del aerogenerador existente.
- Presupuesto total de ejecución material: 2.962.549,84 € (PE Modificado).
- Evacuación: Se mantiene la misma capacidad de acceso asignada de 3,6 MW, siendo esta su potencia máxima de evacuación, según los permisos de acceso y conexión concedidos por la empresa distribuidora.
- Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación eólica, su transformación y evacuación final a la red de distribución.

Antecedentes de hecho.

Primero: Mediante resolución de 17/08/2001 de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Trabajo (ref.: 02271000480), se otorgó autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de referencia a favor de Enron Wind, S.A., con las siguientes características:

Aerogenerador de 3.600 kW, centro de transformación de 4.000 kVA y 5,8 km de línea eléctrica aéreo-subterránea 12/20 kV en el término municipal de Barrax (Albacete).

Segundo: Con fecha 04/07/2002, mediante resolución de la Excm. Sra. Consejera de Industria y Trabajo, se autorizó el cambio de titularidad del Plan eólico Estratégico concedido a Enron Wind de España, S.L. a favor de GE Wind Energy, S.L.

Tercero: Mediante resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Trabajo de Albacete, se autorizó la puesta en marcha de la instalación de referencia a favor de Ge Wind Energy, S.L.

Cuarto: Mediante resolución de 01/04/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se autorizó la transmisión de la titularidad de la instalación de referencia propiedad de GE Wind Energy, S.L. a favor de Planta Enersos III, S.L.U.

Quinto: Con fecha 01/12/2023 Planta Enersos III, S.L.U., presentó solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria de la modificación sustancial de las instalaciones de referencia, junto a las solicitudes se aportó la documentación técnica.

Sexto: Mediante anuncio de 31/07/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del estudio de impacto ambiental, y del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Repotenciación parque eólico "Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW" emplazado en el término municipal de Barrax, provincia de Albacete, a efectos de su declaración de impacto ambiental, su autorización administrativa previa, y su autorización administrativa de construcción. Publicado en los siguientes medios:

- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 13/08/2024.
- Tablón de Anuncios Electrónico de la JCCLM, entre el 14/08/2024 y el 13/09/2024.

Durante el trámite de información pública se recibieron las siguientes alegaciones de entidades/personas no directamente consultadas:

- Ministerio de Defensa: Con fecha 18/07/2025, se recibe informe con fecha de firma de 02/07/2025, en que el Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio concluye que es contrario a la autorización del proyecto.

Con fecha de 14/08/2025 se da traslado de estas alegaciones al promotor.

Con fecha de registro de 26/03/2026, se recibe del promotor informe y resolución favorable, ambos emitidos por el Ministerio de Defensa, con fechas de 16/02/2026 y 17/03/2026, respectivamente.

Séptimo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. Las entidades consultadas, fueron las siguientes (contestan los marcados con *):

1. Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
2. Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete (Servicio de Cultura).
3. Ayuntamiento de Barrax.
4. Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete (Servicio de Carreteras). (*)
5. Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (*)
6. i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

En relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa que la mayoría de las entidades que respondieron a la petición informaron favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se estableció condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación, sin repercusión en el proyecto, y ha sido aceptado por el solicitante.

Octavo: En cumplimiento de la legislación ambiental, se ha puesto en conocimiento de las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas del contenido del Estudio de Impacto Ambiental.

Noveno: El resultado de las informaciones públicas y de las consultas y respuestas fue remitido al órgano ambiental al objeto de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental.

Décimo: Con fecha de 15/04/2025 se publica en el D.O.C.M. Núm. 73 la Resolución de 07/04/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Repotenciación del parque eólico Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW (expediente de Industria y Energía 02271000480_3R) (expediente de evaluación ambiental S478/2025/AB/00005), situado en el término municipal de Barrax (Albacete), cuyo promotor es Planta Enersos III, S.L.U. La declaración de impacto ambiental considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y sus adendas, y a las prescripciones establecidas en la misma.

De esta DIA cabe indicar:

1. Su apartado final tercero: “Resumen del análisis técnico del expediente”, donde se concluye que: “...esta Delegación Provincial de Albacete considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución”.

2. Su apartado cuarto: “Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente”, donde además de las medidas que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan en este apartado, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en esta resolución DIA.

Además, incluye un subapartado 4.10 “Plan de desmantelamiento, restauración y cese de la actividad”, que contempla tanto el desmantelamiento del parque eólico existente como el desmantelamiento del parque eólico repotenciado tras el cese de su actividad.

3. Su apartado quinto: “Programa de vigilancia ambiental”, dividido en los siguientes subapartados:

5.1 Especificaciones generales.

5.2 Control externo de puntos críticos.

5.3. Documentación adicional. Donde no se establece la obligación de presentarse documentación antes de la autorización administrativa previa y de construcción.

Esta resolución DIA adjunta 2 anexos, y de los que se destacan:

- Anexo I. Protocolo de aerogeneradores conflictivos.

Decimoprimer: Con fecha de registro de entrada de 01/07/2025, el promotor presentó ante el Servicio de Calidad Ambiental, documento denominado Actualización del Plan de Desmantelamiento PE Prototipo AEG 3,6 dado el siniestro ocurrido el 14 de marzo de 2025, cuando un incendio se originó en la “nacelle” del aerogenerador, comprometiendo gravemente la integridad estructural del aerogenerador, y que como consecuencia, el aerogenerador del parque eólico quedó completamente inoperativo desde el punto de vista mecánico y funcional.

Añadía el promotor en su escrito de presentación que, consecuencia de dicho siniestro, resultaba prioritaria la ejecución de las tareas de desmantelamiento del actual aerogenerador. Por tanto, teniendo en cuenta que las condiciones derivadas del siniestro hacían inviable la ejecución del plan de desmantelamiento original por cuestiones de seguridad, Planta Enersos III, S.L.U. registra ante el Servicio de Calidad Ambiental de Albacete, la Actualización del Plan de Desmantelamiento y Restauración del parque eólico, a través del cual se actualizan los trabajos del desmantelamiento mediante una demolición controlada del aerogenerador en su totalidad, con un replanteamiento completo del procedimiento, priorizando en todo momento la integridad física del personal técnico y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Es por lo que solicitó al Servicio de Calidad Ambiental de Albacete que, teniendo por presentada esta instancia y su documentación adjunta, procediese a revisar la Actualización del Plan de Desmantelamiento y Restauración del Parque Eólico Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW, y emitiera su Visto Bueno a dicha actualización del plan de desmantelamiento.

El Servicio de Calidad Ambiental de Albacete, en oficio de fecha de firma de 17/07/2025 (Expediente: S478/2025/AB/00005), a la vista de la documentación recibida, y teniendo en cuenta que la modificación propuesta del plan de desmantelamiento está motivada por una circunstancia de fuerza mayor, como es el incendio del aerogenerador, informa favorablemente la modificación propuesta con una serie de condiciones a cumplir.

Decimosegundo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales y elaboró con fecha 25/05/2026 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de referencia.

Decimotercero: Con fecha 30/06/2026 Planta Enersos III, S.L., presentó las autorizaciones requeridas por los distintos organismos y por las que se procedió al desmantelamiento mediante una demolición controlada del aerogenerador en su totalidad. Entre las autorizaciones aportadas se encuentran:

- Resolución Subdelegación del Gobierno en Albacete de 29/09/2025, en el que se acuerda autorizar el empleo de explosivos en la obra denominada "demolición de aerogenerador mediante voladuras controladas en el parque eólico Barrax".
- Licencia urbanística de 22/01/2026, para la ejecución "Desmantelamiento y Demolición del aerogenerador existente AEG 3,6 MW" en Polígono 2 Parcela 55, en el término municipal de Barrax.
- Acta de replanteo e inicio de obra del 12/03/2026, del proyecto de desmantelamiento y demolición del aerogenerador existente AEG 3,6 MW firmada por las personas intervinientes en el proyecto.
- Comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos de Castilla-La Mancha de 16/03/2026.
- Registro comunicación de inicio de obras al Ayuntamiento de Barrax del 16/03/2026.
- Resolución Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento del 07/04/2026 por el que se autoriza a Planta Enersos III, S.L.U. para la ejecución de las obras del acceso temporal en el p.k. 12+360 de la CM-3135 para la retirada de residuos por la realización de las obras de demolición y desmantelamiento del aerogenerador situado en la parcela 55 del polígono 2, en el término municipal de Barrax (Albacete).
- Autorización corte de circulación de la vía CM-3135 por parte de la Dirección General de Tráfico con fecha 15/04/2026.
- Comunicación a la Guardia Civil del corte de la vía CM-3135 por la voladura de un aerogenerador autorizador por la DGT para el día 16/04/2026 a las 16:00 h, con una duración estimada.
- Comunicación a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo de Albacete (Servicio de Calidad ambiental) del día de la demolición del aerogenerador.
- Comunicación a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo de Albacete (Servicio de Calidad ambiental) de la actualización del plan de Desmantelamiento y restauración del Parque Eólico Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW, ya mencionado en el apartado decimoprimero.

Decimocuarto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de repotenciación de referencia, con las características anteriormente indicadas.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:

Fundamentos de derecho.

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.

En relación con el contenido del expediente indicar:

Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.

Vistos el Decreto 112/2023; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Decreto 80/2007; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud Resuelve:

Otorgar a Planta Enersos III, S.L.U. la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de repotenciación de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:

Primera: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquellas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.

Segunda: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

Cuarta: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.

Quinta: Se cumplirá lo establecido en la resolución 07/04/2025 (expediente S478/2025/AB/00005) de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto, así como el resto de informes emitidos por el órgano ambiental, en el marco de lo dispuesto en la normativa básica aplicable y en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y demás normativa autonómica de aplicación.

Sexta: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.

Séptima: El titular debe, en su caso, comunicar al gestor de red la modificación de los datos que constan en los permisos de acceso y conexión obtenidos, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que en su punto 4 establece que "En aquellos casos en los que las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados y/o concedidos hayan sufrido modificaciones que impliquen que dichas instalaciones puedan ser consideradas las mismas de acuerdo con lo establecido en esta disposición, los titulares deberán actualizar la solicitud de los permisos de acceso y conexión, o en su caso, actualizar los permisos de acceso y conexión concedidos para adaptarlos a las características de la instalación modificada", para que, en su caso, proceda a actualizar los permisos de acceso y conexión.

Octava: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.

A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera.

Novena: En cuanto al desmantelamiento del aerogenerador existente quedará sujeto a lo establecido en el informe del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Albacete de fecha 17/07/2025 (Expediente: S478/2025/AB/00005) por el que se informó favorablemente la modificación del plan de desmantelamiento.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es> , código RKGU (apartado “Tramitación Online”).

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 13 de julio de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ